

1501821-80.2019.8.26.0007

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... atenuantes (o réu possui processo por tráfico em grau de recurso, sem trânsito em julgado, portanto). Nada a considerar na terceira fase; assim, torno definitiva a pena de 03 meses de detenção e 10 dias-multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços a comunidade ou entidades públicas, em entidade a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-095

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501821-80.2019.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501821-80.2019.8.26.0007

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE CRUZ DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Vistos.

FELIPE CRUZ DOS SANTOS, RG 47356464-SP, nascido em 16/04/1991, demais qualificações nestes autos, foi denunciado por ter, em tese, infringido o disposto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido da ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02-04), e pela prova oral colhida nos autos. A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva, sobre os fatos ora apurados, o acusado declarou que estava em um ponto de ônibus quando um cachorro da raça vira-lata começou a lambê-lo, então ele empurrou o cachorro com o pé, porém, não chutou o cachorro. Disse que uma viatura que estava passando o abordou e um dos policiais aplicou-lhe uma gravata, não tendo resistido à prisão. Em juízo, o réu deixou de ser interrogado, pois,

devidamente citado, não compareceu em juízo para exercitar a autodefesa, já que foi preso, evadiu-se do presídio e não foi encontrado no endereço que forneceu nos autos (fls. 90, 112 e 118). Todavia, a negativa do réu na fase policial se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A testemunha Paulo Sergio Gomes Miranda Borges, policial militar, relatou que estavam com a viatura com o giroflex aceso e atenderam uma ocorrência nesta mesma avenida, quando viu o acusado chutando o cachorro na frente da viatura enquanto estavam patrulhando ao procurar o numeral da ocorrência. Ouviu o cachorro chorar de dor. Disse que quase atropelaram o cachorro devido ao gesto do acusado, e acredita que fizeram isso de pura maldade. Ao ser abordado, o acusado se comportou agressivamente, tendo que ser realizado o uso de algemas.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado. De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais trata-se de crime contra a fauna: "Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos".

As testemunhas, policiais, foram uníssonas em relatar o ocorrido: que o acusado, por pura maldade, chutou o cachorro e o animal quase foi atropelado pela viatura em função disso (a outra testemunha foi ouvida em seara inquisitorial, mas seu relato é coerente com o que disse seu colega de farda Paulo em juízo).

A propósito, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Comprovado pelos depoimentos testemunhais que o réu praticou maus-tratos contra cavalo de sua propriedade/posse, ao não lhe prover alimentação suficiente e cuidados para eliminação de parasitas (carrapatos), deixando-o jogado à própria sorte, impositiva a manutenção da condenação. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000168-29.2017.8.26.0059; Relator (a): Claudia Aparecida de Araujo; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Bananal - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Para a caracterização do delito de maus tratos a animal, basta a verificação de que ele se encontra desnutrido, não sendo necessária a constatação de lesões recentes. Comprovado que o réu praticou maus-tratos contra cavalo de sua propriedade, ao não lhe prover alimentação e água, deixando-o, ainda, debilitado e machucado, impositiva a manutenção da condenação. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Crime nº 71004892352, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 28/07/2014, TJ-RS - Data de Julgamento: 28/07/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2014).

Assim, caracterizado o crime de maus-tratos contra animal, a condenação é medida que se impõe.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Não há circunstâncias do artigo 59 a mensurar; da mesma forma, também não há agravantes e atenuantes (o réu possui processo por tráfico em grau de recurso, sem trânsito em julgado, portanto). Nada a considerar na terceira fase; assim, torno definitiva a pena de 03 meses de detenção e 10 dias-multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços a comunidade ou entidades públicas, em entidade a ser estipulada pelo Juízo da Execução. O regime inicial para o cumprimento da pena é o aberto, em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FELIPE CRUZ DOS SANTOS, RG 71717285-SP, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 32 "caput", da Lei nº 9.605/1998.

A pena privativa de liberdade fica substituída por restritiva de direitos, na

modalidade de prestação de serviços a comunidade ou entidades públicas, em entidade a ser estipulada pelo Juízo da Execução.

Faculto ao réu apelar em liberdade por este processo, pois ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado desta sentença, faça-se as comunicações de praxe, VALENDO ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO.

P.I.C.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA